

濮阳华龙区濮阳市***公司***分公司

“1·22”一般高处坠落事故调查报告

2024 年 1 月 22 日下午 15 时 57 分左右，在濮阳市***公司***分公司，有 1 人从高处坠落，经抢救无效死亡。

事故发生后，市委主要领导作出批示，要求查明原因，严格落实冬季施工各项规范，严防类似事故发生，妥善做好善后事宜。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令 143 号）等法律法规规定，按照市政府主要领导批示精神，2024 年 2 月 7 日，市安全生产委员会成立濮阳华龙区濮阳市***公司***分公司“1·22”高处坠落事故调查组，由市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、中原油田公安局、市总工会和华龙区人民政府等单位派人组成和有关专家参与。同时，邀请市纪委监委派人参加。对此次事故进行全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查看、调查取证、技术分析、反复论证、综合分析等，查清了事故原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质，划清了事故责任，提出了防范及整改措施建议。

经调查,该事故是一起因作业人员未佩戴劳动防护用品违章作业、现场安全管理不到位、事故企业安全生产主体责任落实不到位造成 1 人从高处坠亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

(一) 事故企业概况

濮阳市***公司(以下简称***公司)成立于 2001 年 5 月 3 日,注册地址位于市胜利东路***号,注册资金 20500 万元,统一社会信用代码:914109007*****。法定代表人王**。登记机关濮阳市华龙区市场监督管理局。主要经营范围:服装、服饰、一般防护服、劳动防护安全鞋(靴)、安全帽的生产、销售等。

濮阳市***公司***分公司(以下简称***分公司)成立于 2011 年 10 月 12 日,当时厂区地址位于盘锦路与苏北路交叉口西北侧四季花城,2017 年 9 月份,该公司将厂区搬迁至现注册地址濮阳市大庆路南段宁安路建设小区东南***米,统一社会信用代码:91410900M*****。负责人王**。登记机关濮阳市工商行政管理局。主要经营范围:安全帽生产、销售。在经营运行方面,***公司对***分公司,实行一体化管理,包括***公司统一发放工资,***公司管理人员兼顾管理***分公司等。2019 年至 2023 年,该公司主营业务收入 1069.2139 万元,近 5 年年均收入约 200 万元。

(二) 事故厂区情况

2017 年 9 月份,***分公司租赁中国石化集团***公司位于

大庆路南段宁安路建设小区东南***米的场地（包括地上部分建筑），并将厂区搬迁至此。

该厂区分生活区、生产区、库房三个区域（见厂区平面示意图），其中，生产区有安全帽注塑车间、棉被生产车间、裁剪车间、组装车间、包装车间、缝纫车间、办公区、杂物棚等。

2020年4月份，***分公司在厂区西北侧自行搭建了安全帽注塑车间，单层钢结构建筑，南北长33.46m，东西宽16m，南墙、东墙以相邻建筑外墙作为围护，西墙、北墙采用夹芯彩钢板围护，屋顶东侧高6.5m，西侧高5.15m，呈东高西低趋势，采用夹芯彩钢板覆盖，屋顶夹芯彩钢板整体共四跨，每跨设有0.96m宽的塑料透光瓦。该车间内有一条生产线，包括注塑机、活性炭吸附箱、风机、废气排放管道等设施，其中，废气排放管道的走向是从风机排放口直立向上，临近房顶时再水平向北转弯接至北墙通向屋外。

（三）合同签订情况

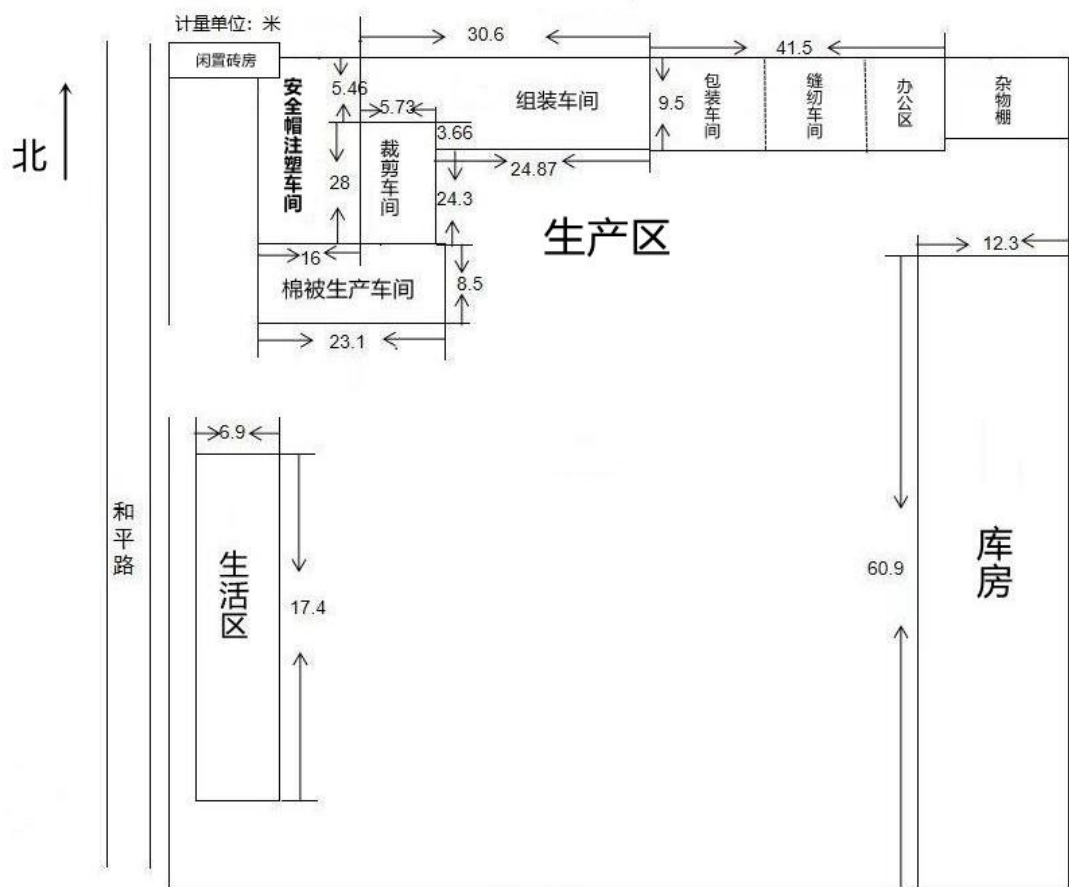
2018年6月1日，中国石化集团***公司与***公司签订《房屋租赁合同》。出租位于大庆路东宁安路南的一处院落及房屋，其中院落占地面积885平方米，建筑面积995平方米。租赁期限自2018年1月1日至12月31日止，租金为7.4652万元/年。合同明确乙方违约责任包括擅自在房屋屋顶、墙体及场地搭建或扩建房屋的，限期无条件拆除。

2018年12月31日，中原***中心与***公司签订《房屋租

赁合同》，租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，租金为 7.4652 万元/年。合同明确乙方违约责任包括擅自改变房屋内部结构或装修房屋或添加对房屋结构有影响的设施、设备，或损害房屋及附属设施、搭建临时建筑物的承担合同总额 5 % 的违约金，并将房屋恢复至原状或赔偿损失。

2019 年 12 月 31 日，中原***中心与***公司签订《房屋租赁合同》。合同明确乙方义务包括不得改变房屋内部结构或装修房屋或添加对房屋结构有影响的设施设备，不得搭建临时建筑等。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，租金为 7.4652 万元/年。同时，***公司单方签订《租赁房屋（场地）消防安全承诺书》。《房屋租赁合同》签订后，***公司未按合同约定正常缴纳租金，经中原***中心多次催缴，2023 年 6 月份，***公司将租金补缴至 2022 年 12 月 31 日。

自 2021 年 1 月 1 日起至目前，中原***中心与***公司未签订《房屋租赁合同》及《安全管理协议》。



厂区平面示意图

(四) 场所租赁单位概况

中国石化集团***公司成立于 1986 年 3 月 6 日，注册地址河南省濮阳市中原路，注册资金 500000 万元，统一社会信用代码：914100001*****。法定代表人张**，登记机关河南省市场监督管理局。主要经营范围：石油天然气及矿藏的勘探、开发、加工、综合利用和产品销售，石油物资和化工产品的制造、加工、销售，房屋租赁等。

中原***中心成立于 2002 年 6 月 10 日，注册地址濮阳市茂

名路北段***号，统一社会信用代码：914109007*****。负责人刘**。

登记机关濮阳市市场监督管理局。主要经营范围：房地产管理；房屋租赁及配套服务等。该中心负责中国石化集团***公司的资产管理、租赁等。设置有综合办公室、生产运行室等 8 个机关部门，工程管理部、维修管理部等 3 个机关直属单位，房地产管理一区至八区、土地巡检一大队至二大队、房屋维修一站至三站等 13 个基层单位。

管理四区负责胜利路以南、京开大道以东、盘锦路以西区域的油田居民住房管理与协调、公有房屋管理、房屋租赁管理、土地管理等，包括管理***分公司租赁的场所、房屋等。

（五）*公司安全管理情况**

公司制定有安全风险分级管控与隐患排查治理制度、用电安全管理规定、危险作业审批制度、安全生产教育培训制度等，制定有火灾事故应急救援预案。分公司未制定相关安全管理制度。

（六）中原*中心安全管理情况**

中原***中心负责具体承担中原石油***局所属资产的管理、土地租赁等业务。

中原***中心实行三级安全生产网格化管理制度，生产运行室为一级网格工作部门，负责督导基层安全生产管理工作，根据承租方生产经营性质编制差异化《安全管理协议》，并监督检查《安全管理协议》的签订和落实等。各基层单位（房地产管理一

区至八区等)为二级网格,负责抓好责任区内的安全检查和隐患排查治理工作。各基层单位站点负责人为三级网格,负责对责任区内租赁商户的安全生产检查巡查工作。

按照责任区域划分,管理四区负责管理***公司租赁的场所、房屋。

(七)*街道办事处安全管理情况**

街道办事处辖区内设有华府山水社区、碧水云天社区、都市花园社区、胜利新村社区、扶余社区、祥和社区、四达社区、江汉社区、兴隆社区、宁安社区、庆南社区等 11 个社区,赵村、贾庄村、辛庙村、申庄村等 4 个村,其中分公司租赁的场地在申庄村区域。该办事处管理方式按各社区(村)划片管理,根据工作实际,按主任、副主任、各社区(村)划片负责人,自上而下逐级安排部署落实。

2023 年 5 月 9 日,华龙区应急管理局印发《华龙区石油天然气开采和工贸领域重大事故隐患专项整治和安全生产攻坚提升行动方案》要求,动员各乡镇(办)、各村(居)对辖区内所有工贸企业进行摸底排查,进一步梳理工贸企业台账,摸清企业安全生产管理机构、人员、制度、设备等底数,建立完善“一企一档”,并动态更新。***街道办事处组织对辖区企业摸底排查,未排查到辖区内的***分公司,未将该公司纳入管理范围。

二、事故经过及应急救援处置情况

(一)事故经过

2024 年 1 月初，华龙区环保部门要求***分公司将安全帽注塑车间的废气排放管道走向改造为从风机排放口直立向上穿过屋顶通向屋外。

2024 年 1 月 21 日晚上，***分公司生产部主任盖**联系干零活的崔**，安排崔**于 1 月 22 日到厂里改造废气排放管道。当天晚上，崔**联系了工友曹**，约他第二天一起干这个活。

2024 年 1 月 22 日早上 8 时左右，崔**、曹**2 人来到***分公司厂区，崔**找到***公司销售部经理武**，现场签了《工程项目承包合同》，合同内容是改造废气排放管道，包工不包料，费用一共 800 元。然后，崔**、曹**2 人到安全帽注塑车间开始干活，***分公司员工武**、王**在现场负责配合。上午干到 12 时左右，主要干了焊接管道支架，在厂房屋顶上切割管道孔等准备工作。

下午 14 时左右，曹**、崔**、武**、王**四人继续干活。15 时左右，王**联系的一台吊车来到厂区。15 时 50 分左右，开始吊装废气排放管道，崔**、曹**两人到安全帽注塑车间屋顶对接吊送的废气排放管道，崔**通过车间外侧的活动爬梯上到裁剪车间顶部，指挥吊车吊送废气排放管道，曹**通过吊车吊笼上到安全帽注塑车间顶部，等待废气排放管道除尘管调运到位进行安装，两人相互配合进行作业。武**、王**两人在地面协助安装。15 时 57 分许，吊车将第一根废气排放管道直立吊起，准备向曹**那边摆送时，曹**从安全帽注塑车间屋顶北侧第二块塑料透光

瓦处坠落。

（二）应急救援处置情况

崔**在屋顶看到曹**坠落后，大喊：“人掉下去了。”王**听到喊声立即往厂房里面跑。15时58分左右，王**跑到事故现场，看见曹**在电表箱下面的地上躺着，随即拨打120急救电话。随后王**给王**打电话说：“出事了。”16时14分左右，120急救车到达厂区，急救医生进行简单处置后，将曹**抬上120急救车送至濮阳油田总医院进行抢救。期间，崔**电话联系了曹**家属。17时10分左右，医院宣布曹**经抢救无效死亡。

17时左右，死者曹**的儿子、妻子赶到医院。

18时左右，***公司主要负责人王**赶到医院，安排人员与死者曹**家属对接沟通善后事宜。

21时19分，庆南派出所接到报警，立即指派2名民警赶赴现场。22时3分，中原油田公安局刑警支队、治安支队工作人员赶到现场。

1月23日凌晨1时49分，华龙区应急管理局局长李**赶到现场。

1月23日凌晨2时左右，大庆路街道办事处有关人员赶到庆南派出所了解情况。

1月23日，***公司与死者曹**家属签订赔偿协议并于1月24日下午向死者曹**家属转账支付赔偿金78万元。

（三）应急处置评估

相关政府职能部门和属地党委政府根据各自职责及时响应，人员救治、舆论和善后处理等方面工作处理得当，未出现次生影响、不稳定因素等。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员

事故造成 1 人死亡。死者曹**，男，身份证号码：4109*****，河南省濮阳市****村人。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失 80 余万元。

四、事故原因

（一）直接原因

1. **未采取防坠落措施。**安全帽注塑车间屋顶设置有塑料透光瓦，塑料透光瓦不具备承重能力，不能承载作业人员，在屋顶作业区域形成洞口，存在坠落风险的情况下，未采取硬质覆盖、临边防护等防坠落措施。

2. **个人违章作业。**曹**个人安全意识差，在未佩戴安全帽等劳动防护用品的情况下，到安全帽注塑车间屋顶违章作业，其踩踏塑料透光瓦后从高处坠落，头部首先着地导致死亡。

3. **现场作业环境温度较低。**经查阅濮阳市华龙区历史气温记录，2024 年 1 月 22 日濮阳市华龙区北风 2 级，全天气温在 -9℃ ~ -2℃ 之间，符合《高处作业分级》（GB/T3608-2008）第 4.2 条，直接引起坠落的客观危险因素：平均气温等于或低于 5℃

的作业环境。

（二）间接原因

1. 风险辨识不到位。对作业过程中可能存在的风险辨识不到位，未制定相应的安全措施。

2. 安全教育培训不到位。未对作业人员进行安全交底及相关安全教育培训。特别是针对塑料透光瓦不具备承重能力，不能承载作业人员这个情况，未向作业人员进行告知。

3. 现场安全管理不到位。未安排人员在现场进行安全管理，对现场作业安全检查。

五、有关单位存在的主要问题

（一）*公司**

公司管理混乱，安全生产主体责任落实不到位。对***分公司管理不到位，在***分公司负责人长期离开公司的情况下，未及时变更营业执照负责人；对***分公司存在的安全管理制度不健全，组织开展安全教育培训不到位等问题，视而不见，熟视无睹，未采取措施予以纠正；明知***分公司进行废气排放管道改造作业，但未组织对现场作业进行安全检查，未安排人员对现场作业进行安全管理，未发现并纠正现场工人未佩戴劳动防护用品违章作业等行为。

（二）*分公司**

该公司签订的《工程项目承包合同》约定：“在施工期内发生的一切安全事故、工伤事故和给他人造成伤害，由乙方负责，

甲方不承担任何经济和法律责任。”免除了公司依法应承担的安全责任。

（三）中原*中心**

该中心落实安全生产主体责任不到位，中心分管负责人、具体负责人以及管理四区负责人、具体负责人履职不到位，未按规定组织与***分公司签订安全管理协议。

（四）*街道办事处**

2023年5月9日，华龙区应急管理局印发《华龙区石油天然气开采和工贸领域重大事故隐患专项整治和安全生产攻坚提升行动方案》要求，动员各乡镇（办）、各村（居）对辖区内所有工贸企业进行摸底排查，进一步梳理工贸企业台账，摸清企业安全生产管理机构、人员、制度、设备等底数，建立完善“一企一档”，并动态更新。***街道办事处组织对辖区企业摸底排查，未排查到辖区内的***分公司，未将该公司纳入管理范围。

六、对人员和单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

1. 曹**，男，废气排放管道改造作业工人。曹**在未佩戴劳动防护用品的情况下违章作业，导致其从安全帽注塑车间屋顶坠落造成死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）企业人员

2. 王**，女，***公司法定代表人。未认真履行安全生产第

一责任人职责，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）有关规定，建议华龙区应急管理局给予其行政处罚。

3. 康**，女，***公司总经理。未认真履行安全生产第一责任人职责，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）有关规定，建议华龙区应急管理局给予其行政处罚。

4. 郑**，男，***分公司厂长。履行职责不到位，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议华龙区应急管理局给予其行政处罚。

5. 安**，男，中共党员，中原***中心安全环保总监，分管中原***中心管理四区，分包***分公司。履行职责不到位，对安全管理协议的签订和落实工作督促检查不到位，导致未与***分公司签订安全管理协议这一问题长期存在。对上述问题负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议市应急管理局给予其行政处罚。

6. 李**，男，中共党员，中原***中心生产运行室主任，负责对外租场所安全管理、《安全管理协议》签订和落实等工作的监督检查。不认真履行岗位职责，对安全管理协议的签订和落实工作监督检查不到位，导致未与***分公司签订安全管理协议这一问题长期存在。对上述问题负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议市应急管理局给予其行政处罚。

7. 梁**, 男, 中原***中心管理四区经理, 负责本辖区租赁房产、承租商户的安全管理等。履行岗位职责不到位, 未按规定组织与***分公司签订安全管理协议。对上述问题负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定, 建议市应急管理局给予其行政处罚。

8. 张**, 男, 中原***中心管理四区副经理, ***分公司所在的建设小区区域网格负责人, 负责该区域的安全巡查、排查等工作。履行岗位职责不到位, 未按规定组织与***分公司签订安全管理协议。对上述问题负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定, 建议市应急管理局给予其行政处罚。

(三) 企业

1. ***公司管理混乱, 安全生产主体责任落实不到位。对***分公司管理不到位, 在***分公司负责人长期离开公司的情况下, 未及时变更营业执照负责人; 对***分公司存在的安全管理制度不健全, 组织开展安全教育培训不到位等问题, 视而不见, 熟视无睹, 未采取措施予以纠正; 明知***分公司进行废气排放管道改造作业, 但未组织对现场作业进行安全检查, 未安排人员对现场作业进行安全管理, 未发现并纠正现场工人未佩戴劳动防护用品违章作业等行为。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)有关规定, 建议华龙区应急管理局给予其行政处罚。

2. ***分公司签订的《工程项目承包合同》约定: “在施工

期内发生的一切安全事故、工伤事故和给他人造成伤害，由乙方负责，甲方不承担任何经济 and 法律责任。”免除了该公司依法应承担的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议华龙区应急管理局给予其行政处罚。

3. 中原***中心落实安全生产主体责任不到位，未按规定组织与***分公司签订安全管理协议。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议市应急管理局给予其行政处罚。

（三）公职人员和单位

涉及公职人员和单位的有关问题线索移交纪检监察部门、属地人民政府进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取教训，举一反三，切实防范类似事故再次发生，现提出事故防范和整改措施建议如下。

（一）***公司要认真履行企业安全生产主体责任，并督促***分公司同步抓好落实。一是加强公司制度建设，对现有的安全管理制度进行全面梳理，进一步查漏补缺，结合本公司及***分公司实际，针对性地健全完善各项安全管理制度。二是压实管理人员责任，进一步提高本公司及***分公司管理人员责任意识，确保各级管理人员特别是重要岗位管理人员做到在岗在位，认真履职；三是加强外包项目管理，严格遵守各项法律法规规定，针对外包项目，要确保做到选择具备相应施工资质条件的单位，同时，加强承包商管理，杜绝以包代管。四是加强现场安全管理，

切实引起高度重视，研究采取针对性的、有效的管理措施，坚决杜绝工人违章作业等情况；**五是**认真组织开展安全教育培训，切实提高本公司及***分公司管理人员、从业人员的安全意识和能力，做到安全有序运行，有效防范各类事故发生。**六是**组织本公司及***分公司人员深入学习安全生产相关法律法规，进一步掌握了解法律法规内容，树牢法律意识和安全意识，确保公司做到知法懂法、尊法守法。

（二）中原***中心要认真履行企业安全生产主体责任。一是立即组织开展安全大检查大排查专项行动，对辖区租赁商户进行全面排查，重点排查签订合同、安全管理协议等方面，及时整改各类问题隐患。二是健全完善各项管理措施，进一步优化完善对租赁商户的管理方式，特别是现场安全管理方面，要进一步加强管理力度，切实防范和减少工人违章作业等问题；三是压实管理人员责任，加大内部管理力度，确保各级各岗位人员做到认真履职；四是强化安全宣传教育和事故案例警示教育，以宣传警示为重要抓手，持续提高租赁商户的安全意识，深化培养从业人员的安全习惯，营造浓厚安全氛围。

（三）***街道办事处要严格落实属地管理职责，一是理清管理责任，进一步理清自身属地管理职责，认清油地管理界限特别是关于工贸企业方面的管理界限，结合实际，研究并采取有效措施，避免再次出现失管漏管问题。二是层层压实责任，持续加大对各级岗位人员的管理和教育力度，提高其责任意识，确保做

到认真履职尽责，坚决杜绝工作不认真，落实打折扣等问题。三是组织专项检查，在辖区范围内组织开展一次排查检查专项行动，对辖区工贸企业进行全面摸底，摸清企业底数，列清企业清单，认清管理范围，切实健全完善企业管理台账，扫除管理死角、盲区。

（四）华龙区人民政府要严格落实属地管理职责，一是进一步理清属地、部门各方的管理责任，强化管理措施，从严从细从实堵塞管理漏洞，层层压实责任，坚决杜绝履职不认真、不到位等问题。二是组织专项行动，对辖区企业进行摸排，进一步摸清底数，健全完善管理台账，确保不留死角、盲区。三是深刻吸取教训，以此次事故为典型案例，组织开展事故案例警示教育，坚决杜绝类似事故再次发生。